

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1336/2535

นายประเจิด สุริย์จามร กับพวก
บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ไทยรุ่งเรือง
ทรัสต์ จำกัด

โจทก์

ผู้ร้อง

บริษัทไทยพัฒนาวิสาหกิจ จำกัด
บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ไทยรุ่งเรือง
ทรัสต์ จำกัด ผู้ร้อง

จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 88

ความว่า คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกาผู้ร้องได้ยื่นคำแก้ฎีกาและขอ
ยื่นบัญชีระบупยานเพิ่มเติมเนื่องจากผู้ร้องไม่อาจยื่นในระหว่างพิจารณาของศาลชั้น
ต้นได้ โปรดอนุญาต

หมายเหตุ ไม่ปรากฏว่าโจทก์ทั้งสอง จำเลย เจ้าพนักงานบังคับคดี ต่างได้รับ
สำเนาคำร้องหรือไม่

คดีสืบเนื่องจากศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงินแก่ โจทก์ทั้งสองแต่
จำเลยไม่ชำระ โจทก์ทั้งสองจึงขอหมายบังคับ คดีนำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดที่ดิน
ของจำเลยออกขายทอดตลาด ผู้ร้องยื่นคำร้องขอให้มีการสั่งเปลี่ยนนี้แก่ผู้ร้องตามส่วน

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ยกคำร้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ผู้ร้องเข้าเฉลี่ยทรัพย์สินที่โจทก์นำยึดหรือเงินที่ขายหรือจำหน่ายทรัพย์สินนั้นได้

โจทก์ทั้งสองฎีกา (อันดับ 111)

ผู้ร้องยื่นคำแก้ฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องตั้งกล่าว(อันดับ 115,116)

คำสั่ง

เพื่อให้การวินิจฉัยชี้ขาดข้อสำคัญแห่งประเด็นเป็นไปโดย เทียงธรรมจึงได้รับบัญชีระบุนุยานเพิ่มเติมของผู้ร้องแจ้งคำสั่ง ให้คู่ความทุกฝ่ายทราบ

เพื่อให้การวินิจฉัยชี้ขาดข้อสำคัญแห่งประเด็นเป็นไปโดย เทียงธรรมจึงได้รับบัญชีระบุนุยานเพิ่มเติมของผู้ร้องแจ้งคำสั่ง ให้คู่ความทุกฝ่ายทราบ

(ปรีชา เฉลิมวณิชย์-วีระชัย สุตรสุวรรณ-เริงธรรม ลัดพลี)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ